

1500270-02.2021.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... o reconhecimento de crime único de roubo majorado e afastado o crime de Extorsão Qualificada. Pontuou outros requerimentos subsidiários quanto à dosimetria da pena. (fls.350/362).

A Defesa de Vinicius, em sede preliminar, requereu reconhecimento de nulidade por descumprimento do preceito estabelecido no artigo 212 do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500270-02.2021.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-02.2021.8.26.0361

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A ESCLARECER e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

OZIEL DIOGENES SILVA SANTOS e VINICIUS DO NASCIMENTO GUEDES, qualificados nos autos, estão sendo processados pela Promotoria de Justiça, por infração aos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal e nas do artigo 158, caput e § 3º, c.c. artigo 29, caput, ambos também do Código Penal, em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 21h 20min, no local conhecido como Pico do Urubu, localizado na Estrada Cruz do Século, altura do numeral 408, Jardim Vieira, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes-SP, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustados entre si e com outra inidentificada pessoa, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Thiago Genovese da San Biagio e Fernanda Mandaglio dos Santos Pupo, o veículo Honda/HR-V, cor prata, placas FSV5G42, documentos pessoais, cartões bancários e 01 (um) aparelho de telefonia móvel (celular), bens e

documentos pertencentes a Thiago, e documentos pessoais, cartões bancários e 01 (um) aparelho de telefonia móvel (celular), bens e documentos pertencentes a Fernanda.. Consta da acusação que, no mesmo contexto temporal, em local indeterminado da cidade de Itaquaquecetuba, com unidade de desígnios e previamente ajustados entre si e com outra inidentificada pessoa, constrangeram Thiago Genovese da San Biagio e Fernanda Mandaglio dos Santos Pupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer o que a lei não manda, sendo certo que tal crime foi cometido mediante restrição da liberdade das vítimas, condição esta necessária para a obtenção da vantagem econômica. A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2021, vindo acompanhada do inquérito policial (fls.81/84).

Citados na forma da lei, os réus apresentaram suas respectivas respostas à acusação às fls.214/215 e 254/268. Ratificado o recebimento da denúncia às fls.277/279.

Ao longo da instrução probatória, produziu-se prova oral sobre o que havia interesse consistente na oitiva de testemunhas, das vítimas com os regulares interrogatórios dos réus (fls.325/326).

Em alegações finais, a Promotoria de Justiça criminal, analisando as provas do processo, requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia, uma vez que, em seu juízo discricionário, o ilustre representante do Ministério Público entendeu estar devidamente comprovadas autorias e materialidades delitivas. No tocante à aplicação das penas, pugnou a acusação pela fixação acima dos mínimos legais (fls.331/345).

Oziel, pela Defensoria Pública, também requereu absolvição apontando a insuficiência do quadro probatório para sua condenação. Subsidiariamente postulou o reconhecimento de crime único de roubo majorado e afastado o crime de Extorsão Qualificada. Pontuou outros requerimentos subsidiários quanto à dosimetria da pena. (fls.350/362).

A Defesa de Vinicius, em sede preliminar, requereu reconhecimento de nulidade por descumprimento do preceito estabelecido no artigo 212 do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela sua absolvição, argumentando, em síntese, a fragilidade de provas para a indicação da sua participação no evento criminoso. Apresentou outras teses subsidiárias (fls.368/396).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, anoto que o réu Vinicius outorgou procuração com poderes especiais aos seus patronos às fls.129 a demonstrar ciência da acusação e juntada logo após o recebimento da denúncia. Nada obstante, o réu foi procurado em seu endereço, conforme fls.221 e fls.304. Destarte, é de se destacar que o réu foi procurado e não encontrado, constituindo defensor com procuração específica e que apresentou Defesa ampla e participou de todas as audiências.

De outra banda, afasto a alegação de nulidade pelo ventilado descumprimento da normativa estabelecida no artigo 212 do Código de Processo Penal, levantada pela defesa de Vinicius do Nascimento Guedes. Explico. O diploma processual penal brasileiro adotou a sistemática que reclama a demonstração do efetivo prejuízo à defesa -pas de nullité sans grief -, nos termos do art. 563 do Diploma Processual Penal. Releva notar, no caso concreto, que as perguntas foram feitas direta pelas partes, resguardada à defesa o direito às perguntas como último ato, não havendo que se falar em prejuízo ao réu.

Nesse sentido:

"Processual penal. Nulidade sem prejuízo. Inexistência. (...) Aplicação do princípio dopas de nullité sans grief, informativo do Título 'Das Nulidades', constante da lei processual penal" (CPP, art. 5 RSTJ 17/383)."

"Nulidade processual. Prejuízo para a defesa. Arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal. Sem a prova da ocorrência de prejuízo para a acusação ou para a defesa, não se anula nenhum ato processual "(RSTJ 17/172)."

Ademais e segundo o magistério de Ada Pellegrini Grinover, "A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já realizada, transtornando juiz e

às partes e demora na prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação" (in "As Nulidades no Processo Penal", 7ª edição, 2001, revista e atualizada, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, pág. 29). "Nulidades processuais: ausência de prejuízo: 'pas de nullité sans grief. E da jurisprudência do Supremo Tribunal que não se adstringe ao das nulidades relativas o domínio do princípio fundamental da disciplina das nulidades processuais - o velho pas de nullité sans grief-, corolário da natureza instrumental do processo, donde - sempre que possível - ser exigida a prova do prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta" (HHCC 81.510, Pertence, 1ª T., DJ 12.4.02; HC 74.671, Velloso, 2ª T., DJ 11.4.97)."

De outra banda, a manifestação da Defesa não apontou durante a instrução qual seria o prejuízo do réu com as perguntas formuladas pelo magistrado, tanto que as Defesas e a Acusação puderam formular perguntas diretas estando gravadas em sistema digital, destacando-se, novamente, que a defesa foi a última a se manifestar em arguição.

No mérito, a ação penal é integralmente procedente.

A materialidade do crime é demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 03/04, 05/07 e 08/09) e pelos autos de reconhecimento fotográfico de fls. 32/33, 34/35, 36, 71 e 72.

Pois bem, exaurida a questão inicial referente às materialidades, passo à análise dos crimes como um todo. No roubo o agente subtrai a coisa mediante violência com redução da capacidade de resistência da vítima. De outra banda, na extorsão exige-se a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa a mando do extorsionário, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida.

Na hipótese vertente, nos deparamos com as figuras do roubo duplamente agravado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes consubstanciadas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Para a consubstanciação desta figura delitiva é necessário que se faça prova a contento acerca da subtração do objeto material do crime acompanhada da violência ou grave ameaça, sendo o crime consumado com a retirada da "res" da esfera de proteção e vigilância da vítima, com a posse mansa e pacífica do produto do crime, ainda que por breve interregno, o que, à evidência, ficou perfeitamente delineado nestes autos criminais. Basta a inversão da posse do bem subtraído.

Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Assim, não subsistem dúvidas acerca do crime de roubo e suas circunstâncias.

Já o crime de extorsão é formal e consuma-se no momento em que a violência ou a grave ameaça é exercida, independentemente da obtenção da vantagem indevida. A ação nuclear típica da extorsão consiste em constranger, isto é, obrigar, coagir alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A conduta se dá mediante violência física ou psicológica pela via da grave ameaça.

A vítima Fernanda Mandaglio dos Santos Pupo afirmou que por volta das 21:00 horas, estavam no Pico do Urubu e havia uma aglomeração de pessoas no local. Em determinado momento, apareceram três rapazes que se aproximaram e anunciaram o roubo mostrando uma arma de fogo exigindo a chave do carro que foi entregue por Thiago. O réu Oziel foi buscar o carro, que estava no estacionamento e os outros dois ficaram com eles que os levaram para um canto onde ficavam escondidos de outras pessoas. Oziel trouxe o carro após perguntar se havia "segredo" no veículo. Ele se mostrava muito violento. Entraram no carro, ela e Thiago, sentando no banco de trás sendo que, um dos agentes, justamente o que portava a arma de fogo, também ocupou o banco traseiro ao passo que Oziel dirigia o veículo. Ao seu lado, estava um agente que usava óculos. Na condução do veículo pegaram a estrada sentido Mogi-Dutra e Ayrton Senna e entraram no retorno do Condomínio Aruã onde tem uma estrada que leva a Suzano. Rodaram muito e foram conduzidos até um terreno baldio em Itaquaquecetuba e, a todo momento, eles diziam que iriam matá-los. Tratava-se de um

terreno baldio em cima de um morro; que passaram por um portão aberto e quebrado; que os rapazes que já haviam ficado com eles no Pico do Urubu e continuaram mantendo-os ali quando os agentes já estavam em poder de suas carteiras, aparelhos de telefonia móvel e senhas dos celulares e dos cartões bancários. Permaneceram sob ameaça de arma de fogo e Oziel foi quem assumiu o poder dos bens e das senhas e saiu para passar os cartões em estabelecimentos comerciais que, mais tarde identificaram nas consultas dos extratos. Ficaram muito tempo em poder deles sentados no chão e recebendo ameaças. Depois de algumas horas, Oziel voltou com uma bebida na mão, alegre, dizendo que já tinha passado os cartões, quando eles resolveram soltá-los os mandando ir embora e para não olharem para trás. No caminho encontraram policiais para os quais relataram os fatos que ocorreram entre 21:00 horas e 0:00 horas. Pôde ver as fisionomias dos três agentes delitivos e não teve dúvidas no reconhecimento efetuado em Delegacia de Polícia. Ao todo, foram subtraídos mais de R\$ 5.000,00 cinco mil reais no cartão do Thiago e, no seu caso, gastaram de R\$ 2.000,00 a 3.000,00 mil reais. O veículo foi encontrado em janeiro, pelo que se recordou. Efetuado o reconhecimento em juízo, a ofendida reconheceu, sem sombra de dúvida, o acusado Oziel Diógenes (único preso) como sendo um dos agentes do crime.

Thiago Genovese de San Biagio deu um depoimento simétrico e linear com o de Fernanda. Ressaltou que estavam no Pico do Urubu por volta das 20h 30min, 21:00 horas e havia muita gente no local. De repente, três rapazes chegaram e efetuaram a abordagem anunciando o roubo e um indivíduo moreno mostrou uma arma de fogo e lhe entregou a chave do carro. Um deles foi até a parte de baixo, onde fica o estacionamento, para pegar o carro, que, por ser automático, não conseguiu dar a partida, até que conseguiu ligar o veículo. Ficaram com os outros dois sujeitos, sendo um deles o Vinicius que permaneceram fazendo ameaças. Posteriormente embarcaram no banco de trás. Oziel conduzia o carro e Vinicius ia ao seu lado no banco dianteiro. O elemento armado foi atrás rendendo ele e Fernanda. Ele apontava o revólver na sua mão e dizia “fica quieto, pastor, se não vamos te matar”. Oziel e Vinicius eram muito violentos e seguiram no carro em altíssima velocidade. Pediu que fossem mais devagar no que lhe falaram “cala a boca ou vamos te matar”. Eles pegaram a Mogi-Dutra, sentido Ayrton Senna e, depois, entraram para Itaquaquetuba, mantendo a cabeça baixa. Pararam o carro numa “quebrada” em Itaquaquetuba-SP, subiram um morro, no meio de casas. Oziel desceu, pegou o carro com os cartões e as senhas e foi embora, dizendo que iria levantar dinheiro e eles permaneceram como reféns por algumas horas. Achou que iriam morrer, pois eles estavam muito nervosos. Oziel voltou agitado e foram novamente levados para uma rua, no meio do nada, sendo-lhes determinado que desembarcassem. No caminho encontraram dois policiais civis que os ajudaram. Frisou que os roubadores estavam sem capuz e de “cara limpa”; que ficaram das 21h 30min até 0h ou 0h 30min em poder dos criminosos. Efetuado o reconhecimento em juízo, Thiago reconheceu Oziel (único réu que se encontra preso) com firmeza (“É o número 1!”) sem sombra de dúvidas como sendo um dos criminosos.

Nos crimes patrimoniais praticados com violência à pessoa, as palavras das vítimas são de suma importância e de grande valor probatório.

O policial civil Fabio Belisse, um dos responsáveis pelas investigações, asseverou que trabalha no 3º Distrito de Polícia e, no final de dezembro de 2020, foram cometidos muitos roubos no Pico do Urubu, e, entre esses roubos, havia o Boletim de Ocorrência referente a estes autos. No decorrer das investigações, houve um homicídio de um policial militar em Itaquaquetuba e, após cruzamento de dados das digitais encontradas no carro utilizado no crime, chegou-se à pessoa de Oziel. Fernanda e Thiago reconheceram Oziel, sem sombras de dúvidas, como um dos autores dos delitos. que a rede social de Oziel foi investigada e nela encontraram fotografias de Oziel com Vinicius do Nascimento e uma das vítimas reconheceu Vinicius do Nascimento como outro autor do roubo. Foi constatado que o dinheiro foi gasto pelos roubadores na adega de Vinicius Zacarias haja vista que o extrato bancário e o ofício da Pag Seguro revelaram sua identificação; que Oziel e Vinicius do Nascimento realizavam roubos com o mesmo modus operandi na companhia de terceiro não identificado; que os réus iam para o Pico do Urubu, escolhiam as vítimas

aleatoriamente, rendiam-nas, subtraíam aparelhos celulares e seus bens, obrigavam-nas a entrar nos seus próprios carros -das vítimas-e levava m-nas até Itaquaquacetuba; que, após, eles mantinham as vítimas em cárcere até que obtivessem as senhas bancárias e efetuavam compras. Reconheceu Oziel como sendo o autor do delito de acordo com as informações recebidas pela polícia.

Ronaldo Batalha de Oliveira, outro policial civil, deu um depoimento simétrico e linear com seu colega de Instituição policial. Acresceu que Oziel exercia a função de líder do grupo.

Assim, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo, porque os depoimentos dos agentes são coerentes, e, portanto, aptos para provarEM o crime e suas autorias.

Além disso, "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação".(Apelação Criminal n. 128.275-3/9 - Comarca de Ribeirão Preto - Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA).

Em seu interrogatório, o réu Oziel Diogenes Silva Santos confessou os crimes de forma espontânea. Disse que Vinicius foi o responsável pela guarda das vítimas ao passo que ele utilizou os cartões bancários delas e fez compras na Adega da pessoa chamada Vinicius Zacarias. Afirmou que soltou as vítimas próximo à Chácara dos Carneiros. Confirmou a prática do crime junto com Vinicius do Nascimento Guedes. Logo, urge salientar que, pelas provas produzidas em audiência, todos os elementos para a configuração típica dos roubos duplamente agravados pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo na forma consumada, estão estampados no conjunto probatório amealhado, bem como o crime de extorsão, tudo em concurso material.

No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297 e 208/273.

No concernente ao reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157,§ 2º-A, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma, entendo ser perfeitamente possível a sua aplicabilidade no caso em testilha no concernente ao roubo com extensão a ambos os réus, dada a teoria monista da ação delineada no artigo 29 do Código Penal, cuja responsabilidade criminal deve ser atribuída a todos os agentes que concorreram para o crime com absoluta consciência e unidade de designios acerca da utilização da arma de fogo por um dos agentes do crime. A divisão de tarefas ao longo da empreitada criminosa ficou perfeitamente consolidada diante de todo o quadro probatório arregimentado pela prova testemunhal coligida.

A consumação do crime, também é inexorável, na medida em que houve posse mansa e pacífica da res retirada da esfera de proteção e vigilância das vítimas com incontroversa inversão da posse. Nas suas defesas, os acusados não alinhavaram nenhum elemento consistente para eximí-los das respectivas responsabilidades criminais.

Releva notar que, após o desapossamento do carro e dinheiro físico e aparelhos celulares e cartões bancários das vítimas, os acusados partiram para a segunda fase da empreita criminosa, consubstanciada na figura da extorsão qualificada pela a restrição da liberdade da vítima. Logo, o concurso de crimes é indiscutível.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sua edição de nº 51 da Jurisprudência em Teses sobre crimes contra o patrimônio - roubo, latrocínio e extorsão, firmou o seguinte entendimento, a respeito do tema:

TESE 3. Há concurso material entre os crime de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente.

E mais:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO

MATERIAL MANTIDO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes. 3. (...). 4. Ordem parcialmente concedida. (STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

Destarte, o conjunto probatório indica para a prolação de decreto condenatório na íntegra com pena-base fixada acima do mínimo legal para os réus.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, observo que as condutas dos réus assumiram nível de reprovação social mais intenso que o normal.

A melhor doutrina define culpabilidade como o juízo de reprovação social de uma conduta penalmente típica e antijurídica praticada com potencial consciência da ilicitude do fato, quando seria possível ao agente portar-se e comportar-se de maneira diversa da praticada com a plenitude de suas faculdades mentais. Ora, pelo que se observa no caso concreto, ambos apresentaram condutas frias e calculistas, submetendo as vítimas a intenso sofrimento emocional, de forma que a reprovação social das suas condutas devem ser rigorosas nos ditames da lei repressiva, ficando bem acentuadas as suas posturas antissociais incompatíveis com a desejada harmonia da vida social, o que deve ser considerado na dosimetria sancionatória, ensejando a majoração das penas bases no percentual de 1/6 sobre os pisos mínimos, restando as penas de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, para o crime de roubo e 7 anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de extorsão, tudo na forma dos artigos 59, incisos I, II, III e IV, artigo 49 e artigo 157, caput, todos do Código Penal.

Na segunda fase subsiste circunstância legal agravante a modificar a pena base encontrada em relação a Oziel consistente na reincidência constatada em sua folha de antecedentes, de forma que as penas-bases devem ser acrescidas de mais 1/6 atingindo o patamar de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de roubo, e pagamento de 12 (doze) dias-multa e 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa para o crime de extorsão. Tratando-se de circunstância preponderante, a reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira e derradeira fase da aplicação da reprimenda penal, considerando-se a presença de duas causas de aumento de pena previstas no parágrafo 2º, incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, aplico a majoração da pena em 3/8. De acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, em face da Lei nº 9.426/96, que acrescentou uma causa de aumento ao dispositivo, que hoje descreve cinco circunstâncias, recomenda-se a alteração do sistema de aplicação da pena, dividindo-se o acréscimo de 1/3 até metade por cinco, sob a ótica progressiva: uma circunstância, uma, 1/3; duas, 3/8; três, 5/12; quatro, 7/16, "reservando-se o acréscimo de ½ se presentes as cinco causas de aumento" (TACrim, ACRim 1.175.749).

A graduação deve variar de acordo com o número de causas especiais de aumento, sendo finalizada para OZIEL o patamar de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e para VINICIUS o patamar de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Cuidando-se de duas vítimas distintas com titularidades patrimoniais distintas e bem definidas, entendo que é o caso de se aplicar a regra do concurso formal impróprio, dando ensejo à cumulação material das penas dos roubos, à luz do artigo 70, parte final do Código Penal: As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, perfazendo 14 (catorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa para OZIEL e 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta)

dias-multa para VINICIUS, para os crimes de roubos.

Há concurso material dos crimes de roubos com o delito de extorsão, na forma do artigo 69 do Código Penal.

As penas pecuniárias cominadas deverão ser fixadas no valor unitário econômico mínimo considerando-se as precárias condições econômicas dos réus.

No mais, pela gravidade do delito com emprego de violência e grave ameaça a pessoa e sublinhando-se a necessidade de preservação da ordem pública abalada e saturada por crimes desta natureza, fica vedado aos réus o apelo em liberdade, pois presentes os requisitos que ensejaram as suas custódias provisórias aplicando a ambos os réus o regime inicial fechado por ser compatível com os delitos pelos quais foram condenados.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR OZIEL DIOGENES SILVA SANTOS e VINICIUS DO NASCIMENTO GUEDES, como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal e nas do artigo 158, caput e § 3º, c.c. artigo 29, caput, ambos também do Código Penal, em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Estatuto Repressivo, a cumprirem, em estabelecimento penal adequado, no REGIME INICIAL FECHADO, as penas de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa para OZIEL DIOGENES SILVA SANTOS, e 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa para VINICIUS DO NASCIMENTO GUEDES, com as penas pecuniárias calculadas nos valores mínimos previstos no Artigo 49, § 1º, do Código Penal. Expeça-se guia de recolhimento provisória encaminhando-a com urgência.

P.R.I.C

Mogi das Cruzes, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA